МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 06 дугаар сарын 22 № 07/18 Улаанбаатар хот

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН
ДАРГА, ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ
С.ГАНБЯМБА ТАНАА

Комисст хугацаат цэргийн алба хаагчийн амь нас, эрүүл мэнд хохирсон болон хүний эрхийн зөрчил гарч болзошгүй нөхцөл байдлын талаар холбогдох баримт мэдээлэл удаа дараа авагдаад байна. Энэ нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Батлан хамгаалах яам болон Зэвсэг хүчний Жанжин штабаас тухай бүр мэдээлэл, тайлбар авч ажилласан. Үүнд:

1. 2026 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангид алба хааж байсан хугацаат цэргийн алба хаагч Э.Чойжамц, Б.Дэлгэрмөрөн нарын хооронд маргаан үүсч, улмаар цэргийн байрны жижүүрийн хэсгийн орчимд байрлах камерын хяналтгүй өрөөнд бие махбодын хүч хэрэглэсэн үйл явдал болж, улмаар хүний амь нас хохирсон байна. Уг хэрэгтэй холбогдуулан цагдаа, прокурор, шүүх шинжилгээний байгууллагаас мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлж, хэргийн газрын үзлэг хийж, холбогдох нотлох баримтыг цуглуулан ажилласан. Мөн Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын ажлын хэсэг 2026 оны 05 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд албаны шалгалт явуулж, нөхцөл байдлыг шалган тогтоожээ.

2. 2026 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн мотобуудлагын ротод хугацаат цэргийн алба хаагч И.Нямрагчаа, Б.Тэмүүлэн нарын хооронд маргаан үүсч, улмаар бие биедээ халдсан. Тухайлбал, Б.Тэмүүлэн сахлын ир ашигласны улмаас И.Нямрагчаагийн нүүр хэсэгт шарх үүсч, эмнэлгийн байгууллагад 20 оёдол тавиулжээ. Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын ажлын хэсэг 2026 оны 03 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж, алба хаагчдаас тайлбар, мэдүүлэг авч, нөхцөл байдлыг шалган тогтоосон байна. Гэмтсэн байлдагчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, сэтгэлзүйн дэмжлэгийн арга хэмжээг зохион байгуулжээ. Одоогоор энэ хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна.

3. Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Марш тактик, тусгай бэлтгэлийн тэмцээнд оролцож байсан Зэвсэгт хүчний 119 дүгээр ангийн байлдагч О.Пүрэвжаргал, Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн байлдагч Э.Мөнх-Эрдэнэ нар 2026 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр тактикийн элемент гүйцэтгэх явцдаа автомашинд дайруулж, осолд орж, Цэргийн төв эмнэлэгт хүргэгдэн ирсэн байна. Осолд өртсөн алба хаагч Э.Мөнх-Эрдэнэ яаралтайгаар хагалгаанд орж, О.Пүрэвжаргал ердийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байна” гэх мэдээлэл авагдсны дагуу шалгах ажиллагааг явуулсан. Танай 2026 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/2159 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар, мэдээлэлтэй танилцахад гардан тулааны үзүүлэх тоглолтын үед "Тоёота-Харриер" 2768 УАР улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг жолоодсон Зэвсэгт хүчний 119 дүгээр ангийн Химичин-жолооч ахлагч М.Дашдорж нь тухайн цагийн байдал, дүрд хэт орж, орон зайн баримжаа болон анхаарал, болгоомж алдаж, хэтэрхий ихээр сандарч, жолоочийн хяналтгүй (сохор) бүс буюу хэт ойр хэвтэж байсан 2 алба хаагчийг харалгүй дайрч, осол гарах нөхцөл бүрдсэн" гэж дүгнэсэн байна.

1500600042

Дээрх нөхцөл байдлуудад дүгнэлт хийж үзэхэд, Зэвсэгт хүчний харьяа цэргийн анги байгууллагуудад дүрмийн бус харилцаа, хугацаат цэргийн албаа хаагчид бие биедээ хүч хэрэглэх, хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох явдал байсаар байгааг харуулж байна. Цэргийн дүрмийн бус харилцааны нийтлэг шалтгаан нөхцөлийг авч үзвэл, цэргийн албаа хаагчдын хоорондын таарамжгүй харилцаа, сургалтын чанар хангалтгүй, хүний эрхийн зөрчил, түүний үр дагаварын талаарх мэдлэг, ойлголт дутмаг, цэргийн өдөр тутмын цагийн хуваарийг дагаж мөрдөөгүй, удирдлагын хяналт, зохион байгуулалт хангалтгүй, дүрмийн бус харилцааг эрт илрүүлэх тогтолцоо бүрдээгүй, хээрийн сургалтын төв, нэгдсэн арга хэмжээ, тэмцээн уралдааны үед аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлан ажиллаагүй, цэргийн анги байрлал, анхаарал татсан цэгүүдэд камерын хяналтыг бүрэн нэвтрүүлээгүй зэрэг нөхцөл байдал илэрч байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 49 дүгээр тогтоолоор цэргийн албанд хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирч байгаа шалтгаан, нөхцөлд дүгнэлт хийж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дүрмийн бус харилцааг илрүүлэх, таслан зогсоох, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгсөн боловч хэрэгжилт хангалтгүй байгаад дүгнэлт хийж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас 2023 онд цэргийн байрны зарим хэсэгт дүрсний хяналтын камер байршуулах асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос зөвлөмж хүсэж байсан бөгөөд Комиссоос өмнөх хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цэргийн албаа хаагчдын хоорондын дүрмийн бус харилцаа, хүчирхийллийн шинжтэй зөрчил нь ихэвчлэн амралтын өрөө, угаалгын өрөө, хонгил зэрэг камерын хяналтгүй орчинд гардаг талаар мэдээлж, хүний эрхийн шаардлагыг хангах хүрээнд камерын хяналтын зохистой хэрэглээний талаар зөвлөмж хүргүүлж байжээ. Тус зөвлөмжид “...хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зэвсэгт хүчний нэгтгэл, анги, салбарын цэргийн байрны унтлагын хэсэг, бие засах газар, гар нүүр угаалгын хэсэгт хяналтын камер байршуулах нь хүний эрхийн хязгаарлалт тэнцвэртэй байх зарчимд нийцнэ. Цэргийн байрны унтлагын хэсэгт дүрсний хяналтын камер байршуулахдаа өнцгийг тодорхой нэг байршил, хувь хүнд чиглүүлэхгүй, унтлагын байрыг ерөнхийд нь харахаар тохируулах, бие засах газар, гар нүүр угаалгын хэсэгт хүний биеийн эмзэг хэсэг ил, шууд харахгүй байдлаар байршуулахад анхаарна. Бие засах газарт дүрсний хяналтын камер байршуулахаас аль болох татгалзвал зохино. Харин барилга, байгууламж, анги, нэгтгэлийн онцлог, учирч болох эрсдэлээс шалтгаалан бие засах газарт дүрсний бичлэгийн систем байршуулах тохиолдолд бие засаж буй хүнийг аль болох харуулахгүй бөгөөд хүний биеийн эмзэг хэсэг ил, шууд харах байршил, өнцөгт суурилуулахыг хориглоно” гэж тусгасан.

Комиссын өмнөх хяналт шалгалтын дүн болон энэ удаагийн шалгалтаар цуглуулсан тайлбар, мэдээлэл, баримт материалаас үзэхэд хүчирхийлэл, дүрмийн бус харилцааны шинжтэй зөрчил камерын хяналтгүй орчинд гарах эрсдэл өндөр хэвээр байгаа бөгөөд Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангид гарсан хүний амь нас хохирсон тохиолдол ч камерын хяналтгүй орчинд бүртгэгджээ. Мөн Комиссын ажлын хэсэг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр Ховд аймагт ажиллах үеэрээ Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн нөхцөл байдалтай танилцсан бөгөөд ангийн үйл ажиллагаа хэвийн, хугацаат цэргийн албаа хаагчдын ахуй хангалт сайжирч байгаа нь дүгнэгдэж байсан. Гэсэн хэдий ч хугацаат цэргийн албаа хаагчдын байрлах нийтийн унтлагын өрөө, ариун цэврийн өрөө, бусад газруудад камерын хяналт бүрэн шийдвэрлэгдээгүй, хараа хяналт сул нөхцөл байдалтай байсныг дурдах нь зүйтэй.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "амьд явах эрхтэй", Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй

тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж тус заасан.

Цэргийн албанд хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирч буй байдал нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байх боломжтой ч хугацаат цэргийн алба хаагч нь төрийн хяналт, хамгаалалтад байгаа гэсэн агуулгад хамаарах этгээд тул түүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг төр болон хариуцаж байгаа цэргийн анги, байгууллага бүрэн хариуцах ёстой.

Иймд дээр дурдсан нөхцөл байдал болон холбогдох хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” 49 дүгээр тогтоолын 4 дэх заалтад заасан 3 заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох шалгуур, аргачлал боловсруулж, улирал тутам дүгнэж хэвших;

2. Хүний эрхийн зөрчил гарсан үед цэргийн ангийн удирдлага, жижүүрийн бүрэлдэхүүн болон холбогдох албан тушаалтнуудын үүргийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, урьдчилан сэргийлэх чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд гарсан зөрчил, дутагдлыг тогтоон, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авах;

3. Хэрэг гарсан байр, өрөө тасалгаа болон цэргийн алба хаагчдын ашиглаж байгаа талбайн камерын хяналтын нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж, камерын хяналтын хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, хяналтгүй бүсийг арилгах чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, техник, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

4. Хугацаат цэргийн алба хаагчдын амь нас, эрүүл мэнд, халдашгүй байдлыг хамгаалах, тэдний хоорондын харилцаанд гарч болзошгүй хүчирхийлэл, дарамт, дүрмийн бус харилцаанаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох төлөвлөгөө боловсруулан батлаж, Зэвсэгт хүчний нийт бие бүрэлдэхүүнд хүний эрх, хүний нэр төрийг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, соён гэгээрүүлэх болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж, хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;

5. Нас барсан цэргийн алба хаагчийн гэр бүл, хууль ёсны төлөөлөгчид хууль тогтоомжид нийцүүлэн нэг удаагийн тэтгэмж олгох, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Комисст мэдээлэх;

6. Марш тактик, тэмцээн уралдаан, нэгдсэн арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэх явцад аюулгүй ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, ийм төрлийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, бүрэн таслан зогсоох.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Иймд Комиссын гишүүний шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б. ЭНХБОЛД